

1502007-22.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/05/2022

... 33 da Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502007-22.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502007-22.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2246393/2019 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 7023165 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4318/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2246393 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4318/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2246393 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4318/19/306 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN ROBERTO DE JESUS PIO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ALEX NICOLAS RODRIGUES DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, e LUAN ROBERTO DE JESUS PIO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei nº 8.07/90, e combinado ainda com o art. 29, do Código Penal, em cúmulo material, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, em datas não especificadas, mas sabendo até 24 de agosto de 2019, às 16h35min, na Rua Benedito Sérvulo Santana, nº 50, Vila Cleo, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, associaram-se, entre eles, para o fim de praticarem reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33,

“caput”, da Lei nº 11.343/06.

Consta, ainda, dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 16h35min, no mesmo local, os acusados traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, as seguintes drogas: (i) 41 (quarenta e uma) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 97,21 (noventa e sete gramas e vinte e um decigramas); (ii) 65 (sessenta e cinco) papelotes de cocaína, com peso líquido total de 44,59 (quarenta e quatro gramas e cinquenta e nove decigramas); (iii) 76 (setenta e seis) porções de cocaína, sob a forma de crack, acondicionados em eppendorfs, com peso líquido total de 8,78 (oito gramas e setenta e oito decigramas); (iv) 49 (quarenta e nove) porções de Cannabis Sativa L, com peso líquido de 42,24g (quarenta e dois gramas e vinte e quatro decigramas); (v) 04 (quatro) porções de cocaína, sob a forma de crack, acondicionados em invólucros plásticos, com peso líquido total de 0,68g (sessenta e oito decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2019 (fls. 209) após defesa preliminar (fls. 185/186).

Citados (fls. 227, 229 e 231), os acusados ofereceram resposta à acusação às fls. 237.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 249).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório dos réus (fls. 413/418).

Ao final, o Ministério Público, manifestou-se oralmente.

As partes ofertaram memoriais (fls. 421/427, 436/453 e 459/463).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

O acusado Carlos alega, preliminarmente, a inépcia da denúncia.

Contudo, razão não lhe atende.

O processo só deve ser anulado, por inépcia da inicial, quando o vício prejudica a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em tela.

Verificam-se, na inicial acusatória, provas suficientes a demonstrar os fatos criminosos, indicando o nexo causal, motivado pela ação dos réus. Notando-se os depoimentos tomados na fase administrativa que incriminam os acusados, estando, pois, cumpridos os requisitos de ordem formal e material da acusação.

Rejeito, portanto, a preliminar.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, laudo de constatação de fls. 12/17, boletim de ocorrência de fls. 18/22, auto de exibição/apreensão de fls. 23/25, pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 157/160, 161/164, 195/196, 204/205 e 206/207, e depoimentos tomados.

A autoria é certa e recai sobre os réus.

Em Juízo, as testemunhas Malysen Henrique Silva e Rosivaldo do Nascimento, policiais militares, narraram, em declarações complementares, que receberam notícia de tráfico pelo disk denúncia e foram até o local. Quando chegaram avistaram três indivíduos que tentaram se evadir, mas conseguiram abordar dois deles e localizaram com eles: drogas e dinheiro em espécie trocado. O terceiro acusado (Alex) foi abordado metros abaixo. Indagado, disse que estava discutindo com os demais por disputa de ponto de tráfico, que fazia venda de entorpecentes por WhatsApp, entregando as drogas nas casas dos usuários e também que armazenava drogas em sua residência, que era próxima do local. Foram com o comando de forças até a localidade apontada e encontraram mais drogas, especificamente maconha. Não presenciaram a comercialização das drogas, mas encontraram com eles os entorpecentes: em posse do réu Alex foi encontrado somente maconha. Os acusados confessaram a prática delitiva. Na época do fato, o local era conhecido por ser ponto de tráfico.

Interrogado, o acusado Luan Roberto de Jesus Pio disse que as alegações são falsas. Estava indo para a casa da sua vó quando foi abordado pelos policiais, pela segunda

vez. Nada foi encontrado em sua posse. Levaram-no para frente de um prédio e ficou lá por trinta minutos, dentro da viatura. Após, o conduziram à delegacia. Chegaram outras duas viaturas com mais dois indivíduos e falaram na delegacia que as drogas eram deles. Não confessou nada para as autoridades, bem como não tem conhecimento se o local é conhecido por ser ponto de tráfico.

O acusado Alex Nicolas Rodrigues dos Santos nega a prática delitiva, alegando que estava com um cigarro de maconha quando foi abordado. Confessou para os policiais que tinha mais um pedaço na sua residência. Não conhece os demais acusados. Não tinha dinheiro. Foi abordado em frente da sua casa e os policiais estavam com um indivíduo na viatura que tinha tatuagens no braço. Foi conduzido à delegacia e lá se deparou com os demais denunciados.

O réu Carlos Roberto dos Santos, revel (fls. 413), não apresentou sua versão acerca dos fatos.

Não obstante a negativa dos acusados, a autoria criminosa está suficiente demonstrada quanto ao crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares foram seguros em afirmar que localizaram os entorpecentes em posse dos denunciados.

Ressalta-se a palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a ação policial, bem como a conduta dos réus. Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 28/4/2020).

Aliás, a defesa não trouxe qualquer elemento de convicção capaz de realmente deprecia as provas acusatórias, eis que não evidenciada qualquer intenção de graciosamente prejudicar/incriminar no caso concreto (CPP, art. 156).

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

No mesmo sentido, não cabe desclassificação para usuário. A mera argumentação, de que as autoridades policiais não narraram qualquer ato de mercancia, sendo possível que o acusado seja um mero usuário, não desqualifica o delito em questão.

É o entendimento: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Ademais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder dos acusados são significativas, a saber: 90 porções de Cannabis Sativa L (139,45g), 65 papélotes de cocaína (44,59g), 80 porções de cocaína, sob a forma de crack, em eppendorfs, (9,46g). Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo.

Por fim, não há que se falar em tentativa do crime de tráfico, eis que, tratando-se de tipo penal de ação múltipla (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, etc), a consumação se dá pela realização de qualquer dos núcleos verbos do tipo penal.

No caso em tela, os acusados traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito. Assim, sem proveito o requerimento pleiteado pela defesa do réu Alex.

Quanto ao crime de associação criminosa (artigo 35), observo que em nenhum momento foi indicado elementos concretos que demonstrassem a existência de uma união estável e permanente entre os réus, não havendo provas suficientes para a condenação.

Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE

DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017).

Por fim, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido aos denunciados Alex e Luan. Isso porque, o §4º, do artigo 33, da referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes ao delito definido no “caput” e no §1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere da Folha de Antecedentes de fls. 86 e fls.89/90, depreendendo-se que não se tratam de traficantes habituais. Entretanto, o acusado Carlos é reincidente, sem direito, portanto, ao benefício. Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade dos acusados em relação ao crime de tráfico de entorpecentes. Passo a dosar a pena.

Réu Alex Nicolas Rodrigues Dos Santos

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do Artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, I do CP, retornado, assim, a pena em seu mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Observo que a circunstância da quantidade e variedade das drogas não pode ser novamente valorada, e não há nada nos autos que indique a integração em organização criminosa. Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços) tornando-a definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Réu Luan Roberto De Jesus Pio

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do Artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, I do CP, retornado, assim, a pena em seu mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Observo que a circunstância da quantidade e variedade das drogas não pode ser novamente valorada, e não há nada nos autos que indique a integração em organização criminosa. Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços) tornando-a definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Réu Carlos Roberto Dos Santos

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é portador de maus antecedentes criminais, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Assim, aumento a pena base em 1/6, chegando à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena será aumentada em 1/6, finalizando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição da pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é reincidente.

Fixo o regime inicial aberto para os acusados Luan e Alex, eis que primários, e o regime inicial fechado para o réu Carlos, pois reincidente.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável à conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica dos acusados, o valor mínimo unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus:

(i) ALEX NICOLAS RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.

(ii) CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

(iii) LUAN ROBERTO DE JESUS PIO qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.

Julgo improcedente a ação penal para ABSOLVE-LOS da imputação prevista no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 23/25).

Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: balança, celular e sacolas (fls. 23/25). Oficie-se.

Determino a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Não recolhidos cautelarmente, poderão apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 28 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA